

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 mouharrem 1420 - 11 mai 1999

142^{ème} année

N° 38

Sommaire

Lois

- Loi n° 99-39 du 10 mai 1999**, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 17 février 1999 entre la République Tunisienne et le Fonds International de Développement Agricole pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré dans le gouvernorat de Zaghouan **690**

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Nomination d'un attaché à la Présidence de la République **691**

Premier Ministère

- Décret n° 99-947 du 30 avril 1999**, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 25 février 1999, relative à l'émission d'emprunts pour le compte de l'Etat **691**

Ministère de la Justice

- Attribution de la nationalité Tunisienne..... **691**

Ministère de l'Intérieur

- Décret n° 99-993 du 8 mai 1999**, relatif à la dissolution du conseil municipal de La Manouba du gouvernorat de l'Ariana et à la désignation d'une délégation spéciale **691**

Ministère des Affaires Sociales

- Décret n° 99-994 du 10 mai 1999**, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail **692**

Décret n° 99-995 du 10 mai 1999 , fixant le salaire minimum agricole garanti	692
Liste des agents à promouvoir au grade d'animateur d'application jardin d'enfants....	693
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination du directeur du bureau des relations avec le citoyen	693
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur	693
Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Décret n° 98-577 du 2 mars 1998 (rectificatif)	693
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 99-951 du 30 avril 1999 , portant organisation de l'exercice de la police des ports de pêche	693
Décret n° 99-952 du 30 avril 1999 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Mahdia	694

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	695
---	------------

lois

Loi n° 99-39 du 10 mai 1999 portant approbation de l'accord de prêt conclu le 17 février 1999 entre la République Tunisienne et le Fonds International de Développement Agricole pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré dans le gouvernorat de Zaghouan. (1)

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé l'accord annexé à la présente loi, conclu à Rome le 17 février 1999 entre la République Tunisienne et le Fonds International de Développement Agricole et portant octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt en diverses devises équivalent à onze millions quatre cent mille (11.400.000) droits de tirages spéciaux pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré dans le gouvernorat de Zaghouan.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 mai 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 mai 1999.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 99-956 du 1er avril 1999.

Monsieur Ridha Methnani, maître assistant, est nommé attaché à la Présidence de la République à compter du 1er avril 1999.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 99-947 du 30 avril 1999, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 25 février 1999, relative à l'émission d'emprunts pour le compte de l'Etat.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988,

Vu la loi n° 98-29 du 20 avril 1998, portant ratification d'un échange de lettres en date du 8 janvier 1998, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à un prêt pour le financement d'importations de produits agricoles français,

Vu la loi n° 99-7 du 1er février 1999, portant ratification d'un échange de lettres en date des 24 septembre et 20 octobre 1998, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique relatif à l'octroi de deux prêts pour le financement d'importations de produits agricoles américains,

Vu la loi n° 99-21 du 8 mars 1999, portant ratification d'un échange de lettres en date du 19 décembre 1998, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française relatif à un prêt pour le financement d'importations de produits agricoles français.

Vu l'avis du ministre des finances,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Décète :

Article premier. - Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 25 février 1999, annexée au présent décret, décidant la conclusion par la banque centrale de Tunisie pour le compte de l'Etat :

- de l'avenant n° 2 du 29 décembre 1998 à la convention d'ouverture de crédit de quarante millions (40.000.000) de dollars U.S. conclue le 4 février 1998, avec un groupe de banques, portant addition de quarante millions (40.000.000) de dollars U.S. au montant du crédit conclu le 4 février 1999.

- de la convention de crédit conclue le 27 janvier 1999, avec cobank denver (Etats-Unis d'Amérique) de dix millions (10.000.000) de dollars U.S. dans le cadre du programme américain de garantie des crédits à l'exportation GSM 102.

- et de la convention de crédit, conclue le 27 janvier 1999, avec cobank denver (Etats-Unis d'Amérique) de quarante millions (40.000.000) de dollars U.S. dans le cadre du programme américain de garantie des crédits à l'exportation GSM 103.

Art.2. - le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JUSTICE

ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret n° 99-948 du 30 avril 1999.

La nationalité Tunisienne est attribuée par voie de naturalisation à Monsieur Faouzi Ben Houssine Ben Ali Khalfaoui né à Siliana le 14 septembre 1961.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 99-993 du 8 mai 1999, relatif à la dissolution du conseil municipal de La Manouba du gouvernorat de l'Ariana et à la désignation d'une délégation spéciale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment ses articles 12 et 13,

Vu la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, portant promulgation du code électoral et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 134,

Vu le décret du 23 juillet 1942 relatif à la création de la municipalité de La Manouba,

Vu le rapport explicatif ci-joint prouvant la mauvaise situation dans laquelle se trouve le conseil municipal de La Manouba et la négligence dans l'accomplissement de ses fonctions et la défaillance dans la marche des affaires communales qui en résulte ainsi que les conséquences négatives sur les intérêts des citoyens,

Décète :

Article premier. - Le conseil municipal de La Manouba du gouvernorat de l'Ariana est dissout et il est mis fin à ses fonctions dès la publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 2. - Une délégation spéciale est désignée jusqu'au renouvellement intégral des conseils municipaux pour gérer les affaires municipales, elle a les mêmes attributions et prérogatives que le conseil municipal. Cette délégation spéciale est composée de :

- le délégué de La Manouba : président,
- Salem Ben Ali Ben Amor : membre,
- Mohamed Ali Ben Alala Torjmen : membre,
- Bouhlila Ben Amor Rajhi : membre,
- Chokri Ben Mohamed Oun : membre,
- Hayet Dridi épouse Jelassi : membre,
- Faouzia Naoui : membre.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 mai 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 99-994 du 10 mai 1999, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Affaires Sociales ;

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 portant promulgation du code du travail et notamment son article 3 ;

Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234 ;

Vu la loi n° 85-78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 Avril 1999 ;

Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire ;

Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail ;

Vu le décret n° 98 - 1674 du 26 Août 1998 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le Code du Travail ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

Article premier - Le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles est fixé pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins à 178,880 dinars et à 156,691 dinars par mois et 860 millimes et 904 millimes l'heure, respectivement pour les régimes de 48 heures et de 40 heures par semaine.

Art. 2. - Le salaire minimum interprofessionnel garanti tel que défini à l'article précédent se compose des éléments suivants :

A. - Pour les salariés payés au mois :

1) Régime de 48 heures par semaine :

- 148,512 dinars en tant que salaire de base,

- 30,368 dinars représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés .

2) Régime de 40 heures par semaine :

- 126,691 dinars en tant que salaire de base,

- 30,000 dinars représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

B. - Pour les salariés payés à l'heure :

1) Régime de 48 heures par semaine :

- 714 millimes en tant que salaire de base,

- 146 millimes représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

2) Régime de 40 heures par semaine :

- 731 millimes en tant que salaire de base,

- 173 millimes représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

Art. 3. - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui en contrepartie du rendement normal perçoivent un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d'une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum interprofessionnel garanti tel que fixé à l'article premier du présent décret.

Art. 4. - les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un salaire inférieur à 85 % de celui de l'adulte.

Art. 5. - Ne peuvent bénéficier de l'augmentation de salaire découlant de l'application du présent décret les travailleurs dont le salaire global - salaire de base ,primes et indemnités habituellement servies - est égal ou supérieur au salaire global auquel a droit le travailleur payé au salaire minimum interprofessionnel garanti .

Art. 6. - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.

Art. 7. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 98-1674 du 26 Août 1998.

Art. 8. - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er Mai 1999 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-995 du 10 mai 1999, fixant le salaire minimum agricole garanti

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Affaires Sociales,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3 ;

Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234 ;

Vu le décret n° 71-285 du 2 août 1971, relatif aux commissions du travail agricole ;

Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973 relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 3 ;

Vu le décret n°98 - 1675 du 26 Août 1998 fixant le salaire minimum agricole garanti ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décète :

Article premier. - Le salaire minimum agricole garanti est fixé à 5,509 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.

Art. 2. - Les salaires minima des ouvriers agricoles spécialisés et qualifiés par journée de travail effectif sont fixés comme suit :

a) ouvriers spécialisés :

- conducteurs de tracteurs : 5,509 dinars

- autres : 5,509 dinars

b) ouvriers qualifiés :

- tailleurs d'oliviers : 5,509 dinars

- autres : 5,814 dinars

Art. 3. - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui en contrepartie du rendement normal perçoivent un salaire égal au salaire minimum agricole garanti bénéficient d'une majoration de salaire d'un montant leur permettant en contrepartie du rendement normal de percevoir le salaire minimum agricole garanti tel que fixé à l'article premier du présent décret.

Art. 4. - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.

Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n°98 -1675 du 26 Août 1998.

Art. 6. - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er mai 1999 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mai 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

**Liste des agents à promouvoir au grade
d'animateur d'application jardin d'enfants
au titre de l'année 1998**

- 1- Hamdi Souad
- 2- Jerbi Wahida
- 3- Ben Naas Dhikra.

Noms et Prénoms	Affectation	Discipline	Date de nomination
Hanene El Asmi Ep Harzallah	Faculté des sciences, mathématiques, physiques et naturelles	Sciences biologiques	26/11/1998
Kamel Hamzaoui	Faculté de médecine de Tunis	Sciences biologiques	26/11/1998
Mohamed Makni	Faculté des sciences de Bizerte	Sciences biologiques	26/11/1998
Amina Bakhrouf Ep Fdhila	Faculté de pharmacie de Monastir	Sciences biologiques	26/11/1998
Mohamed Mars	Faculté des sciences de Gabès	Sciences biologiques	26/11/1998
Ahmed Driss	Faculté des sciences, mathématiques, physiques et naturelles	Chimie	28/11/1998
Slaheddine Kamoun	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Chimie	28/11/1998
Abdelfatah Amous	Faculté des sciences, économique et gestion de Sfax	Sciences économiques	02/12/1998
Ali Zghal	Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis	Génie mécanique	12/12/1998
Aref Maalej	Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie mécanique	12/12/1998
Mounir Fendri	Faculté des lettres de Manouba	Langue, lettres et civilisation allemandes	16/12/1998
Noureddine Karray	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax	Géographie	25/01/1999

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'HABITAT**

**Rectificatif au Journal Officiel de la République
Tunisienne n° 20 du 10 mars 1998, page 521.**

Lire :

Décret n° 98-577 du 2 mars 1998, relatif à l'approbation du plan d'aménagement de la ville de Tamaghza du gouvernorat de Tozeur.

Au lieu de :

Décret n° 98-517 du 2 mars 1998, relatif à l'approbation du plan d'aménagement de la ville de Tamaghza du gouvernorat de Tozeur.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

**Décret n° 99-951 du 30 avril 1999, portant organisation
de l'exercice de la police des ports de pêche.**

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 99-955 du 5 mai 1999.

Monsieur Imededdine Boulâaba, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur du bureau des relations avec le citoyen au ministère de l'enseignement supérieur.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 99-949 du 30 avril 1999.

Monsieur Mohamed Salah Medimagh, maître de conférences à la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en chimie à compter du 28 novembre 1998.

Par décret n° 99-950 du 30 avril 1999.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Vu le décret du 6 août 1884, relatif à la prestation de serment des agents de l'Etat, des communes et des établissements publics et à la rédaction des procès-verbaux tel que modifié par la loi n° 58-103 du 7 octobre 1958,

Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche,

Vu le décret n° 91-1822 du 25 novembre 1991, réglementant la nomenclature et les tarifs des redevances afférentes à l'utilisation de l'outillage public des ports de pêche tel que modifié par le décret n° 95-998 du 5 juin 1995 et par le décret n° 96-1251 du 15 juillet 1996,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 9 octobre 1996, portant règlement général des ports de pêche tel que complété par l'arrêté du 20 janvier 1998,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Missions

Article premier - Les agents de la police des ports de pêche sont chargés de l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les ports de pêche du contrôle de la conformité de toutes manipulations des produits de la pêche aux normes sanitaires tant en matière de transport, de vente dans l'enceinte portuaire et de la protection de l'environnement à l'intérieur.

CHAPITRE II

Habitation des agents de la police des ports de pêche

Art.2. - La police des ports de pêche est exercée par les agents de l'agence des ports et des installations de pêche habilités à cet effet.

Art.3. - Les agents de la police des ports de pêche sont tenus de prêter le serment réglementaire auprès du tribunal de première instance compétent conformément aux dispositions législatives en vigueur. Il en sera fait mention sur la carte professionnelle prévue à l'article 4 du présent décret.

Art.4. - Les agents de la police des ports de pêche sont dotés d'une carte professionnelle leur habilitant à exercer leur mission et leur donnant accès aux établissements publics ou privés installés dans les ports de pêche.

Art.5. - Les agents de la police des ports de pêche sont soumis au secret professionnel et sont tenus de ne divulguer aucune information recueillie lors de l'exercice de leur mission sauf s'il leur est demandé conformément à la loi.

CHAPITRE III

Procédures de constatation des infractions

Art.6. - L'agent de la police des ports de pêche rédige un procès-verbal à l'occasion du constat de toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires régissant les ports de pêche, au règlement intérieur du port et à la réglementation sanitaire des produits de la pêche.

Ce procès-verbal est adressé au procureur de la République auprès du tribunal de première instance territorialement compétent. Le procès-verbal doit être signé par l'agent verbalisateur et le contrevenant et en cas d'absence de ce dernier ou de son refus de signer, il en sera fait mention au procès-verbal.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art.7. - Les agents de la police des ports de pêche sont dotés d'un uniforme dont les caractéristiques seront fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.

Art.8. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-952 du 30 avril 1999, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Mahdia.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993 et par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998,

Vu le décret n° 88-138 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Mahdia consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 26 juin 1998,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée la vocation de la parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles sise dans la région de Ksesba, délégation de Souassi, d'une superficie de 5 ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret et ce pour la construction d'une briqueterie.

Art.2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art.3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 avril 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN. 0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 12 mai 1999"